泉州市鲤城区市场监督管理局
行政处罚决定书

泉鲤市监执处罚〔2025〕011号

当事人：鲤城区海滨街道社区卫生服务中心
主体资格证照名称：事业单位法人证书
统一社会信用代码：12350502489292255 7
住所（住址）：福建省泉州市鲤城区一堡 31 号
法定代表人（负责人、经营者）：王英治

根据案件线索，我局于2025年3月7日对当事人经营场所进行检查并提取相关数据，当事人涉嫌存在价格违法行为，我局于2025年4月7日对当事人的违法行为予以立案调查。

经查，当事人与泉州市医疗保障局签订有《泉州市定点医疗机构医疗保障服务协议》，其收费标准执行的是《泉州市医疗机构医疗服务项目及泉州市公立医院医疗服务项目价格表》，当事人提供医疗服务其收费执行政府定价、政府指导价。

当事人于2020年5月1日起开展彩色多普勒超声常规检查，2020年5月1日至2025年3月7日期间，当事人在向病人行腹部彩色多普勒超声常规检查、妇科彩色多普勒超声常规检查、男性生殖系统彩色多普勒超声常规检查和泌尿系彩色多普勒超声常规检查的时候，第二部位起未按彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起每部位收)收费，**当事人多收取病人彩色多普勒超声常规检查费用每人19元/次，共计19人次，总计多收价款361元。其中，两人次的多收价款已退还。其余17人次的多收价款未退还。总计多收价款361元，已退多收价款38元，未退还多收价款323元。**

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人的《事业单位法人证书》、《医疗机构执业许可证》复印件，证明当事人的主体资质情况。

2.法定代表人王英治的身份证复印件，证明法定代表人的身份情况。

3.授权委托书、受委托人的身份证复印件，证明受委托人的权限和身份情况。

4.《现场笔录》、《询问笔录》、《泉州市医疗机构医疗服务项目及泉州市公立医院医疗服务项目价格表》、“鲤城区海滨街道社区卫生服务中心彩色多普勒超声常规检查医疗服务信息”、“2018年1月以来海滨街道社区卫生服务中心涉嫌违规收费情况表”、“鲤城区海滨街道社区卫生服务中心自查问题退款记录”，证明当事人的违法事实。

5.其他案件相关材料。

2026年1月5日执法人员送达《行政处罚告知书》（泉鲤市监执罚告〔2025〕011号），告知当事人拟作出行政处罚的内容以及事实、理由、依据，并告知当事人享有陈述、申辩权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。本局于2026年01月13日向当事人送达《泉州市鲤城区市场监督管理局责令退款通知书》（泉鲤市监执责退[2025]011号），责令当事人自收到通知书之日起十五日内，将多收款项323元退还给缴费者。在规定期限内无缴费者到当事人处领取退款。

当事人上述行为应依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（十一）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为；”的规定予以行政处罚。

因当事人积极配合市场监管部门调查并主动提供证据

材料，符合国家市场监督管理局《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条第二项规定的可以依法从轻或减轻行政处罚的情形，决定对当事人违法行为予以从轻处罚。

综上，我局决定责令当事人改正违法行为，对当事人行政处理如下：1、没收多收价款323元；2、对当事人不执行医疗服务项目政府指导价的行为处罚款216.6元。

请在接到本处罚决定书之日起十五日内将罚没款按照《福建省政府非税收入缴款通知书》的要求缴至规定账户。到期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款和《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，到期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款；到期不缴纳违法所得的，本局将每日按违法所得数额的千分之二加处罚款；并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向泉州市鲤城区人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以在六个月内依法向泉州市丰泽区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

泉州市鲤城区市场监督管理局

2026年02月02日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。